

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4574/2536

นาย สาเกา วัฒน รอด
นาย ทอง เจือ เริกเถื่อน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 229 (3), มาตรา 296, มาตรา 682 วรรคสอง, มาตรา 693 วรรคแรก

โจทก์และจำเลยเป็นผู้ค้าประกัน น. ในหนี้รายเดียวกันจึงเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 682 วรรคสอง เมื่อโจทก์ชำระหนี้แก่ เจ้าหนี้แทน น.ไปแล้ว โจทก์ย่อมรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ไต่เบี่ย เอา แก่ จำเลยได้กึ่ง หนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 229(3) และ 296 และยังมีสิทธิที่จะไต่เบี่ยเอาแก่ น.เพื่อให้ชำระหนี้ทั้งหมดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 693 วรรคแรกอีกด้วย เมื่อปรากฏต่อมาว่าโจทก์ตกลงกับ น. ทำหนังสือ สัญญากู้เงินมีข้อความว่า น.เป็นลูกหนี้กู้เงินโจทก์ ถือได้ว่ามีหนี้ใหม่เกิดขึ้น ตาม สัญญากู้เงิน เป็นการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่ มี ผลทำให้หนี้ตามสิทธิไต่เบี่ยแก่ น. นั้นระงับไป โจทก์ขอ ที่จะฟ้องบังคับตาม มูลหนี้ ใหม่ในสัญญากู้เงิน กรณีดังกล่าว ความรับผิดชอบของจำเลยในฐานะผู้ค้าประกันหนี้ตาม เดิม ของ น. และในฐานะลูกหนี้ร่วมกับโจทก์ย่อมระงับไปด้วยโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้อง ไต่เบี่ยเอาแก่จำเลย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2524 นายเนตร กลิ่นสิงห์ ทำสัญญากู้เงิน สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด จำนวน 20,000 บาท โดยโจทก์และจำเลยต่างเป็นผู้ค้า ประกันเมื่อถึงกำหนดชำระเงินคืนนายเนตร ผิดนัดชำระ สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด จึงทวงถามโจทก์ ต่อมาวันที่ 31 มีนาคม 2531 โจทก์ได้ชำระหนี้เป็นเงิน 40,700 บาท แทนนายเนตรจำเลยในฐานะผู้ค้าประกันร่วมจึงต้องรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวทั้งหมด คิดเป็นเงินจำนวน 20,350 บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉย โจทก์ขอคิด ดอกเบี้ยจากจำเลยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2531 เป็นต้นไปจนถึงวันฟ้องจำนวน 1,270 บาท ขอให้จำเลยใช้เงินจำนวน 21,620 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงินจำนวน 20,350 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระหนี้เสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์และจำเลยต่างเป็นผู้ค้าประกันหนี้ที่นายเนตร กู้เงิน สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด แต่ต่างคนต่างค้าประกัน มิได้มีข้อตกลงเข้าเป็นผู้ค้า ประกันแต่อย่างใด หากผู้ค้าประกันคนใดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้วก็มีสิทธิไล่เบี้ย เอาแก่ลูกหนี้เท่านั้น หากมีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ค้าประกันคนอื่นไม่ ต่อมาเมื่อเดือน เมษายน 2531 โจทก์ได้ทวงถามหนี้สินรายนี้จากนายเนตร นายเนตร ตกลงชำระหนี้ ให้แก่โจทก์ โดยทำสัญญากู้เงินให้จำนวน 40,700 บาทจริงเป็นการแปลงหนี้ใหม่ ดังนั้นโจทก์ย่อมไม่มีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยอีก และโจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจาก จำเลยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้จำนวน 20,350 บาทแก่โจทก์พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 23 มีนาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะ ชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์และจำเลยทำสัญญาจำนำประกันในการที่นายเนตร กลิ่นสิงห์ ทำสัญญากู้เงินจากสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด โจทก์ได้ชำระหนี้แก่สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด แทนนายเนตร ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นเงิน 40,700 บาท หลังจากโจทก์ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวแล้ว โจทก์ได้ให้นายเนตร ทำสัญญากู้เงินให้โจทก์ไว้ปัญหาวินิจฉัยในชั้นฎีกามีเพียงว่า เอกสารหมาย ล.1 ที่โจทก์กับนายเนตร ทำไว้ต่อกันเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการแปลงหนี้ใหม่หรือไม่ เห็นว่าโจทก์ได้ชำระหนี้ให้สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด แทนนายเนตรไปจำนวน 40,700 บาท ตามจำนวนเงินที่นายเนตร เป็นหนี้อยู่โจทก์และจำเลยเป็นผู้จำนำประกันหนี้รายเดียวกัน จึงเป็นลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 วรรคสองเมื่อโจทก์ชำระหนี้แทนนายเนตรไปแล้ว โจทก์ย่อมรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ไต่เบี่ยเอาแก่จำเลยได้ทั้งหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 229(3)และมาตรา 296 นอกจากนี้โจทก์ยังมีสิทธิที่จะไต่เบี่ยเอาแก่นายเนตร ลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ดังกล่าวทั้งหมดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 693 วรรคแรกอีกด้วยข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์ตกลงกับนายเนตรทำหนังสือสัญญากู้เงินไว้ต่อกัน มีข้อความสรุปว่านายเนตร กลิ่นสิงห์ เป็นหนี้เงินกู้โจทก์เป็นเงิน 40,700 บาท กรณีดังกล่าวถือได้ว่ามีหนี้ใหม่เกิดขึ้น เป็นการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนึ่งจึงเป็นการแปลงหนี้ใหม่มีผลทำให้หนี้ตามสิทธิไต่เบี่ยนั้นระงับไป โจทก์ชอบที่จะฟ้องบังคับตามมูลหนี้ใหม่ในสัญญากู้เงิน กรณีดังกล่าวความรับผิดชอบของจำเลยในฐานะผู้จำนำประกันหนี้เดิมของนายเนตร และในฐานะลูกหนี้ร่วมกับโจทก์ย่อมระงับไปด้วยโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องไต่เบี่ยเอาแก่จำเลยได้อีก ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(เจริญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-สุนทร นาควิเชียร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>